

# 경 고 사 항

1. 제 목 : 공사 관리업무 부적정

2. 관계기관 : ★★★★★병원

3. 내 용 : ★★★★★병원에는 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사를 조달청에 의뢰하여 공종별로 전문업체를 선정하고 공사를 시행중에 있습니다.[표 1]

[표 1] 장례식장 및 보훈의학연구소 공종별 계약내역

(단위 : 백만 원)

| 공종별 | 계약업체  | 계약금액   | 계약일        | 착공~준공일     |
|-----|-------|--------|------------|------------|
| 건축  | a건설   | ₩,₩₩₩  | '16.12.19. | '16.12.26. |
| 소방  | b개발   | ₩₩₩    |            | ~          |
| 전기  | c건설   | ₩,₩₩₩  |            | '18. 3.20. |
| 통신  | d정보통신 | ₩₩₩    |            |            |
| 계   |       | ₩₩,₩₩₩ |            |            |

## 가. 장례식장 증축공사 기간 관리

★★★★★병원에서는 낙후된 장례식장 시설을 개선하여 국가유공자에게 질 높은 장례서비스를 제공하기 위하여, 기존 지하1층~지상2층, 건축 연면적 2,468 m<sup>2</sup>(747평)이던 장례식장을, 지하1층~지상4층, 건축 연면적 5,310m<sup>2</sup>(1,606평)으로 증축하는(기존시설 리모델링 포함) 공사를 시행 중입니다.

★★★★★병원 장례식장 증축은 '16년 제6차 이사회('16. 8.31.) 의결로 자산취득 승인을 받았는데, 이때 장례식장 건축 공사는 '17. 6월까지 완료하는 것으로 계획되어 있습니다.

이후 장례식장 증축공사 설계를 하면서 ①장례식장 평면 설계변경에 따른 실시설계 용역기간 연장, ②개발제한구역관리계획 재 변경승인, ③교통영향평가 및 환경보전방안 등 용역기간 연장 등의 사유로 '16.11.16. 장례식장 사업기간을 당초 '16.11월~'17. 8월에서 '16.12월~'17.10월로 조정하는 것으로 내부결재(서○ ○-13531, ○○○○장 결재)를 받아 본사 ☆☆☆☆실에 제출하였습니다.[표 2]

[표 2] 사업기간 변경내역('16.11.16.)

| 구분         | 당초기간              | 변경기간              | 비고 |
|------------|-------------------|-------------------|----|
| 장례식장 증축    | '16.11월 ~ '17. 8월 | '16.12월 ~ '17.10월 |    |
| 보훈의학연구소 건립 | '16.11월 ~ '17.12월 | '16.12월 ~ '18. 3월 |    |

그러므로 장례식장 증축 공사를 관리업무 부서에서는 우리공단 최고의 의결기관인 이사회에서 의결된 내용을 기본으로 이행하도록 하되, 이행 과정에서 불가항력적인 사유 발생으로 이사회 의결 내용을 변경하여 추진할 경우에는 결재권자에게 보고하고, 변경된 내용을 이사회에 보고하는 등 적정 조치를 하여야 합니다.

그리고 계약예규 「공사계약일반조건」 제3조제3항 내지 제4항에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 공사관계 법령 및 이 조건에서 정한 계약일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 계약상대자의 계약상 이익을 제한하지 않는 범위 내에서 공사계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있도록 되어 있습니다.

그러므로 '16.11.16. 그동안 업무 진척 상황 및 변화요인 등을 반영하여 사업기간을 변경하였으므로 변경된 일정에 따라 공사가 진행될 수 있도록 장례식장 증축과 보훈의학연구소 건립 공사 계약서에 반영하여야 하며, 사유 발생으로 공사계약 일반조건에 내용을 반영하지 못할 경우에는, 공사계약특수조건 등에 관련 조건을 반영하여 계획한 일정이 계약 조건에 반영될 수 있도록 관리하여야 합니다.

한편 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사 시공업체 선정과정을 일차별로 확인한 결과 '16.11. 1. ★★★★★병원에서 서울지방조달청에 공사계약 요청을 하면서 ①조달청과의 기획·설계부문 맞춤형서비스 기 약정 진행, ②시설공사 및 감리업무 등 통합발주로 예산절감, ③공사기간 중복 및 장소의 인접 등으로 인한 공사진행 혼란방지 등을 사유로 장례식장과 보훈의학연구소를 통합 발주하기로 하였습니다.

그런데 통합발주 할 경우 공사기간을 장례식장과 보훈의학연구소 별도로 구분하여 설정할 수 없다는 조달청 담당자 의견에 따라 총 공사기간을 450일로 표기하여 계약 의뢰 요청하였고, 총 공사기간 범위 내에서 장례식장과 보훈의학연구소 사업기간이 서로 다르다는 사실을 공고내용 또는 특수조건 등에 반영·시행하지 못함으로써, 입찰에 참여하는 업체들이 관련사실을 인지할 수 없는 결과를 가져왔습니다.[표 3]

[표 3] 일자별 입찰 업무 진행내역

| 구분 | 공사계약의뢰     | 입찰공고       | 입찰개시일      | 개찰일자       | 계약체결       |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 일자 | '16.11. 1. | '16.11.18. | '16.12. 5. | '12.12. 7. | '16.12.19. |

또한, 통합발주에 따라 장례식장 사업기간을 당초 계획대로 이행 할 수 없을 것으로 확인될 경우에는 이를 결재권자에게 보고하여 통합발주의 유효성 등을 재검토 할 수 있게 조치하여야 함에도 이러한 절차를 이행하지 않았습니다.

이에 따라 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사 계약서 공사기간(계약기간)이 착공일로부터 450일(계약기간 '18. 3.20.)로 되어 있으며, 장례식장 증축과 보훈의학연구소 건립 계약기간이 서로 구분되어 있지 않았습니다.

또한, 공사기간을 좌우하는 주 공종인 건축공사 계약업체인 a건설에서 '12.12.26. 제출한 착공계에 포함된 예정공정표에도 장례식장 공사는 '18. 2.14.(보훈의학연구소는 '18.3.20. 완공) 완료하는 것으로 작성·제출되어 있어, 계약업체에서 동 기간을 주장하면 ★★★★★병원에서 이를 제지하거나 불이익을 부과할 수 있는 근거가 없게 되었습니다.

더욱이, 그동안 개최되었던 공정회의에서도 ★★★★★병원 GG부에서 장례식장 공사기간 단축을 요구하였으나, 시공사에서는 '공사품질 확보' 등을 사유로 부정적인 의견을 제시하고 있어 장례식장 공사기간 단축은 불투명한 실정입니다.

이로 인하여 공사기간 연장으로 장례식장이 계획대로 운영되지 못하여 직영 또는 임대 수익(공사 이전 임대수익 월 ₩₩천만 원 상당)이 공사 연장되는 기간 만큼 수익의 손실도 예상할 수 있습니다.

그럼에도 ★★★★★병원에서는 그동안 본사 및 대외기관에 장례식장 증축공사 사업기간을 '17.10.31.으로 보고해왔으며, 병원홈페이지 팝업 안내문에도 증축공사에 따른 장례식장 휴업기간을 '16.12.26. ~ '17.10.31.로 안내하고 있었습니다.

## 나. 공사 지연

★★★★★병원에서는 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사 계약을 체결하고 공사를 진행하면서 공사의 원활한 진행 관리를 위하여 계약업체로부터 공사 예정표를 받아 공정관리를 하고 있습니다.

공정관리는 계획된 공사 실행예산과 작업일정에 따라 계획 공기 내에 발주자가 요구하는 소정의 설계도 및 설계서에 상응하는 공사 진행 여부를 확인하고 통제하는 업무라고 할 수 있으며, 공정이 계획대로 진행되어야 예정된 사업을 적기에 실행할 수 있는 기반이 되므로, 공정관리를 하는 담당부서에서는 주기적으로 공정률을 확인하여 부진사항이 발생할 경우 이를 해소하기 위한 대안을 적극적으로 검토하고, 시공사에 정상적인 공정이 이행될 수 있도록 요구하여야 합니다.

그런데 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립공사 공사 진행률을 확인한 결과, 장례식장 기초가 설계도면과 상이, 보훈의학연구소 흙막이 공사 중 암반 도출, 시공사 현장관리 능력부족(기간 중 현장소장 2명 교체) 등의 사유로 '17. 5.25.현재 공정률이 예정공정률 대비 65%상당으로 지연 시공되고 있습니다.[표 4]

[표 4] 공사 진행률('17. 5.25.현재)

| 구분     | 계획    | 실시   | 진행률   | 비고                 |
|--------|-------|------|-------|--------------------|
| 공정률(%) | 14.61 | 9.54 | 65.28 | 공정률은 장례식장 의학연구소 통합 |

## 다. 철골주차장 업체선정 지연

★★★★★병원에서는 장례식장 증축 과정에서 교통영향평가 협의결과 및 법정 주차면적 확보 등을 위하여 철골주차장 건립 계획을 세워 '17. 3.24. 제2차 이사회 의결로 자산 취득승인을 받았습니다.[표 5]

[표 5] 철골주차장 규모

| 구분 | 연면적          | 층수       | 주차면 | 소요예산     | 비고               |
|----|--------------|----------|-----|----------|------------------|
| 내역 | 2,446㎡(740평) | 3층(3층4단) | 97대 | ₩₩₩₩백만 원 | 자체 ₩₩₩₩, 복권 ₩₩₩₩ |

이사회 의결 내용에 따르면 철골주차장 추진 일정은 '17. 5월까지 시공업체를 선정하여 '17. 9월까지 공사를 완료하는 것으로 되어 있습니다.

이와 같이 철골주차장 공사기간을 '17.9월까지로 계획한 것은 당초 장례식장 증축공사가 '17.10.까지로 계획되어 있었고, 철골주차장이 장례식장 증축에 따른 법정 주차면적 확보 등을 위하여 추진되었으므로, 장례식장 준공 승인을 위해서는 철골주차장 완공이 전제되어야 했기 때문으로 판단됩니다.

따라서, ★★★★★병원에서는 이사회 의결, 철골주차장 건립 사유 등을 고려하여 적기에 공사 시공업체를 선정하여 공사가 원활하게 이행될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데도 철골주차장 공사 진행 상황을 확인한 결과 '17. 4.25. ★★★★★병원 GG부에서 JJ부에 계약업체 선정을 의뢰하였으나, 배부검토 등의 사유로 계약업체 선정을 위한 입찰공고가 '17.5.29.에야 시행되었습니다.[표 6]

[표 6] 철골주차장 업체선정 추진 내역('17.5.29현재)

| 구분 | 이사회 의결     | 계약사전심의의뢰   | 사전심의 결과통보  | 업체선정 의뢰    | 입찰공고       |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 일자 | '17. 3.24. | '17. 4. 3. | '17. 4.11. | '17. 4.25. | '17. 5.29. |
| 내용 | 이사회        | 병원→감사실     | 감사실→병원     | GG부→JJ부    | JJ부        |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ ★★★★★병원장은

- 장례식장 및 보훈의학연구소 건축 시공업체, 맞춤형서비스 계약기관인 조달청 등과 협의하여 공사가 지연되지 않도록 이행관리를 철저히 하시고,(권고)
- 공사 지연이 예상될 경우에는 장례식장 개장 지연에 따른 민원발생 등 문제가 발생하지 않도록 이해관계자와 사전협의 등 대비를 철저히 하시고,(통보)

○ 관리이사(★★★★병원장)은

- 앞으로 동일사례 재발 방지를 위하여 관련자들에게 「경고」를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)